TEMA 1

La Constitución Española de 1978

Antecedentes | Proceso constituyente | Características generales y estructura | Valor normativo | Reforma constitucional | Defensa jurídica de la Constitución

VIRGINIA JURADO LUNA.com
Preparadora

Qué vas a estudiar en este tema

ÍNDICE

1

La Constitución Española de 1978 3

1.1 Nacimiento histórico de las constituciones
1.2 Características de una Constitución
1.3 Constitución Española de 1978
1.4 Tipos de Constitución

2

Antecedentes 4

3

Proceso constituyente 6

4

Características generales y estructura 7

4.1 Características generales de la Constitución española de 1978
4.2 Estructura

5

Valor normativo 8

5.1 Antecedentes históricos
5.2 Autorreconocimiento de valor normativo
5.3 Alcance normativo de las previsiones constitucionales
5.4 Supuestos de eficacia debilitada
5.5 Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional
5.6 Mecanismos que garantizan la superioridad de la Constitución

6

La reforma constitucional 9

7

La defensa jurídica de la Constitución 10

Leyes asociadas

Constitución Española: Estructura, Preámbulo, Título Preliminar, Título I, Título IX, Título X y artículo 116.

1 La Constitución Española de 1978

1.1 Nacimiento histórico de las constituciones

La Constitución nace con el **Estado de Derecho**, que a su vez es fruto de las **revoluciones liberales** que se fueron sucediendo en distintos países a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Dichas revoluciones supusieron la derrota del **poder absoluto del Rey**, que queda limitado mediante un texto jurídico (la Constitución) que nace del **poder soberano del pueblo**.

1.2 Características de una Constitución

El concepto de Constitución atiende a un conjunto de **normas fundamentales** (cúspide del ordenamiento jurídico) que regulan:

1) La estructura de los órganos básicos del Estado, sus competencias y las relaciones entre ellos (**parte orgánica**), definiendo así la estructura política del Estado y el sistema de distribución del Poder;
2) Los derechos y deberes fundamentales del individuo, indisponibles para el legislador (**parte dogmática**);
3) El **sistema de fuentes del Derecho**, donde la Constitución se configura como norma jerárquicamente superior al resto del ordenamiento jurídico, de modo que ninguna norma puede contradecir sus disposiciones.



1.3 Constitución Española de 1978

En España, la Constitución Española de 1978 es la **norma suprema** del ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de España desde que fue publicada en el BOE el **29 de diciembre de 1978**.

Es la **primera de las fuentes** de nuestro ordenamiento jurídico, goza de una **superioridad jerárquica** sobre el resto de las normas, y constituye el derecho fundamental de la comunidad política. La estudiaremos a lo largo del presente tema.

1.4 Tipos de Constitución

a) Por su origen	(i) **Pactadas** entre el rey y el pueblo; (ii) **Otorgadas**, como concesión del Monarca a la Nación, siendo el rey el titular del poder constituyente; (iii) **Impuestas** por la sociedad, que impone una serie de determinaciones políticas al rey, que debe aceptar; (iv) **Populares**, en las que su origen es directamente la sociedad (nuestra Constitución). CE
b) Por el procedimiento de reforma	(i) **Rígidas**, cuando su reforma sólo puede llevarse a efecto mediante procedimientos extraordinarios y con formalidades superiores a las que se requieren para la aprobación de las leyes ordinarias (caso de la Constitución Española); CE (ii) **Flexibles**, cuando puede ser modificada siguiendo el procedimiento ordinario; (iii) **Pétreas**, que no se pueden modificar.
c) Por su forma externa	(i) **Cerradas** (su texto es elaborado y aprobado en un único acto constituyente); (ii) **Abiertas** (se hallan dispersas en varios textos que se han ido añadiendo sucesivamente); (iii) **Escritas** o (iv) **No escritas** (como Reino Unido, que cuenta con numerosas costumbres constitucionales no escritas).
d) Por la forma de gobierno	(i) **Monárquicas**, como es el caso de la CE, o CE (ii) **Republicanas**.
e) Por la distribución territorial del poder	(i) **Unitarias** (el poder se encuentra centralizado); o (ii) **Federales**: parten de la preexistencia de Estados.